



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

En la ciudad de Paraná, capital de la Provincia de Entre Ríos, a los dieciséis días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro, constituido el Tribunal con el Sr. Presidente, Dr. Mateo José Busaniche y Jueza de Cámara, Dra. Beatriz Estela Aranguren de conformidad con lo normado por el art. 109 del RJN -Vocal en uso de licencia-, a fin de tratar el expediente caratulado: "**ACOSTA, JUAN CARLOS CONTRA ANSES SOBRE ORDINARIO**", Expte. N° FPA 22000901/2011/CA1, proveniente del Juzgado Federal N°2 de Paraná, en virtud del recurso de apelación deducido contra la resolución de primera instancia, se someten a estudio las siguientes cuestiones:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es justa la sentencia apelada?

SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A LA PRIMERA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, EL SR. JUEZ DE CÁMARA, DR. MATEO JOSÉ BUSANICHE, DIJO:

I- Que, llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada el 11/06/2024, contra la sentencia del 04/06/2024.

El recurso se concede el 01/07/2024, se expresan agravios el 30/07/2024 y quedan los presentes en estado de resolver el 05/09/2024.

II- Que, la demandada apela que se resolviera el caso siguiendo el precedente "Elliff" y la utilización del ISBIC como índice de reajuste, solicitando su sustitución por el RIPTE, conforme lo disponen el decreto 807/2016, la ley 27.260 y la resolución 56/2018.

Cuestiona la declaración de inconstitucionalidad y del art. 3 del Decreto 157/2018 y reclama la distribución de las costas en el orden causado.

Fecha de firma: 16/12/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#3485058#439551919#20241216114551495

Apela el plazo dispuesto por el juez de grado para hacer efectiva la sentencia y alega que debe tenerse en cuenta el art. 22 de la ley 24.463, que prevé que ANSES debe cumplir dentro de los ciento veinte (120) días hábiles.

Mantiene la reserva del caso federal.

III- Que, el actor, titular de un beneficio jubilatorio otorgado conforme el régimen instituido por la ley 24.241, interpone demanda ordinaria contra la Administración Nacional de la Seguridad Social por reajuste y movilidad de sus haberes.

El Sr. Juez a-quo, en lo que aquí interesa, hace lugar parcialmente a la demanda interpuesta y ordena a la ANSES el recálculo del haber inicial del accionante conforme los precedentes "Elliff" y "Blanco" de la Corte Suprema.

Deja a resguardo el derecho a plantear el ajuste de la PBU de acuerdo con lo resuelto por la Corte en la causa "Quiroga" y rechaza la inconstitucionalidad del art. 9 de la ley 24.463.

En cuanto a la movilidad, dispone la aplicación del precedente "Badaro" hasta el 31/012/2006 y, a partir de ahí, los aumentos de alcance general decretados por el poder Ejecutivo Nacional y las leyes 26.417, 27.426 y 27.609.

Asimismo, declaró la inconstitucionalidad del régimen de impuesto a las ganancias contemplado en los arts. 1, 2, 79 inc. c) y cctes. de la ley 20.628 y su modificación dispuesta por ley 27.346; así como del art. 3 del decreto 157/2017.

Estableció que las sumas retroactivas devengarán intereses conforme la tasa pasiva y dispuso que la parte





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

actora practique planilla de liquidación en el plazo de treinta (30) días o, en caso de incumplimiento, que lo haga la ANSES en el término de ciento veinte (120) días.

Impuso las costas a la ANSES de acuerdo a lo establecido por el art. 36 de la ley 27.423, difirió la regulación de honorarios y tuvo presente la reserva del caso federal efectuada.

Contra dicha decisión se alza la apelante.

IV- Que, debemos recordar que es doctrina de nuestro Máximo Tribunal que, aun cuando el mismo sólo decide en los casos concretos que le son sometidos, y no resultando sus fallos obligatorios para otros análogos, es deber de los jueces inferiores conformar sus decisiones a aquél.

Así, se ha establecido que "...carecen de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se apartan de tales precedentes sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por la Corte, en su carácter de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia..." (Fallos 307:1094).

V- a) Que, al analizar los agravios de la demandada corresponde rechazar el agravio por la aplicación del ISBIC como pauta de actualización para los jubilados bajo el régimen de la ley 24241, en tanto ello surge de la doctrina sentada por la Corte Suprema en los autos: "Elliff Alberto c/ Anses" ("Fallos" 332:1914).

b) Que, respecto al requerimiento de sustitución del ISBIC por el RIPTE, con fundamento en la aplicación del índice de la ley 27.260, cabe destacar que no consta en autos, ni fue alegado por ninguna de las partes, que la parte actora haya adherido al referido Programa de Reparación Histórica, ni suscripto lo que deviene a todas luces improcedente aplicar el mecanismo de actualización previsto en el art. 5° de dicha ley -RIPTE-.

Fecha de firma: 16/12/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#3485058#439551919#20241216114551495

c) Que, en cuanto al pedido de aplicación del índice combinado (INGR y RIPTE) con fundamento en lo dispuesto por el decreto 807/2016, cabe señalar que dicho decreto, reglamentario de las leyes 24.241, sus complementarias y modificatorias, establece en su art. 5 que el mentado índice se aplicará para la actualización de las remuneraciones que deban considerarse para el cálculo de las prestaciones previsionales que se otorguen con alta mensual en agosto/2016.

De las constancias documentales digitalizadas en autos surge que el actor adquirió su beneficio el 31/07/2003 (cfr. fs. 68 del expediente administrativo adjuntado en formato digital en fecha 25/04/2023), por lo que resulta inaplicable el índice establecido en el decreto citado.

d) Que, en relación a la aplicación del índice combinado (INGR y RIPTE) sobre la base de lo dispuesto por la Res. 56/18 de la ANSES, cabe tener presente que la ANSES no está habilitada para determinar, mediante una resolución interna y ante la ausencia de norma al respecto, la forma de actualizar las prestaciones con altas anteriores al 01/08/2016, excediéndose en las facultades legislativas acordadas al fijar el índice que corresponde aplicar para actualizar las remuneraciones de las prestaciones con altas anteriores a dicha fecha.

e) Que, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se ha pronunciado en sentido similar en los autos "Blanco, Lucio Orlando c/ Anses s/ reajustes varios" Expte. N° CSS 42272/2012/CS1-CA1, sentencia del 18/12/2018; y en "Abelendo, Roque Ramón Guadalupe c/Anses s/ordinario", FPA 21001745/2010/CS1, sentencia del 26/12/2018.

f) Que, se analizará, seguidamente, el planteo vinculado a la modalidad dispuesta por el juez para la confección de la planilla de liquidación.

Fecha de firma: 16/12/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#3485058#439551919#20241216114551495



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

Al respecto, cabe considerar que el art. 22 de la ley 24.463 establece que "Las sentencias condenatorias contra la Administración Nacional de la Seguridad Social serán cumplidas dentro del plazo de CIENTO VEINTE (120) días hábiles, contado a partir de la recepción efectiva del expediente administrativo correspondiente...".

Conforme ello, se observa que la planilla de liquidación forma parte del cumplimiento de la sentencia dictada y que el plazo fijado por el juez a tal fin es contradictorio con la norma mencionada. En consecuencia, se admite el agravio, se revoca en este punto la sentencia y se declara que deberá ser practicada por la ANSES EN el plazo de ciento veinte (120) días hábiles del art. 22 de la ley 24.463.

g) Que, finalmente, al analizar la apelación de costas, cabe tener presente lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Morales, Blanca Azucena c/ ANSeS s/ impugnación de acto administrativo" (FCR 2149166/2011, sentencia del 22/06/2023), donde se declaró la inconstitucionalidad del art. 3° del DNU 157/2018, y se dio operatividad al art. 36 de la ley 27.423.

Tal precepto establece que "En las causas de seguridad social... Las costas se impondrán de acuerdo a lo normado por el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, en la parte general, libro I, título II, capítulo V, con excepción de aquellos casos en que los jubilados, pensionados, afiliados o sus causahabientes resultaren vencidos, en cuyo caso se impondrán las costas en el orden causado".

Dicho ello, se observa que la ANSES resulta sustancialmente vencida en el presente litigio, por lo que

Fecha de firma: 16/12/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#3485058#439551919#20241216114551495

la decisión del magistrado de grado es acertada. En consecuencia, corresponde rechazar el agravio propuesto y confirmar la imposición de costas.

Conforme todo lo expresado, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de apelación incoado por la parte demandada, con los alcances fijados.

VI- Que, de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa "Morales, Blanca Azucena c/ ANSeS s/ impugnación de acto administrativo" (FCR 2149166/2011, sentencia del 22/06/2023), corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 3° del DNU 157/2018, aplicar el art. 36 de la ley 27.423 y, en consecuencia, imponer las costas de la presente instancia a la ANSES, conforme lo establecido en el art. 68, primer párrafo, del CPCCN.

VII- Que, no se regulan honorarios a los apoderados de la parte demandada de conformidad con lo dispuesto por el art. 2 de la ley citada.

Voto a esta primera cuestión por la negativa.

La Sra. Vocal de Cámara, Dra. Beatriz Estela Aranguren, por los mismos fundamentos, adhiere a la solución precedente.

A LA SEGUNDA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, EL SR. JUEZ DE CÁMARA, DR. MATEO JOSÉ BUSANICHE, DIJO:

Que, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, y en su mérito, revocar lo decidido por el juez respecto a la modalidad fijada para confeccionar la planilla de liquidación y declarar que deberá ser practicada por la ANSES EN el plazo de ciento veinte (120) días hábiles del art. 22 de la ley 24.463.

Se confirma la sentencia en todo lo demás.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ

Se declara la inconstitucionalidad del art. 3 del DNU 157/2018 y, en consecuencia, se imponen las costas en esta instancia a la ANSES, conforme lo establecido en el art. 68, primer párrafo, del CPCCN; aplicable de acuerdo con lo dispuesto en el art. 36 de la ley 27.423.

No se regulan honorarios a los letrados de la parte demandada, atento a lo dispuesto por el art. 2 de la ley citada.

Se tiene presente la reserva del caso federal efectuada. Así voto.

La Sra. Vocal de Cámara, Dra. Beatriz Estela Aranguren, adhiere al voto precedente.

No siendo para más, se dio por finalizado el acto, labrándose la presente, la que es firmada por los Jueces de Cámara, por ante mí, que doy fe.

MATEO JOSÉ BUSANICHE BEATRIZ ESTELA ARANGUREN

Fecha de firma: 16/12/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#3485058#439551919#20241216114551495

SENTENCIA

Paraná, 16 de diciembre de 2024.

Y VISTO:

El resultado del Acuerdo que antecede;

SE RESUELVE:

Hacer lugar parcialmente al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, y en su mérito, revocar lo decidido por el juez respecto a la modalidad fijada para confeccionar la planilla de liquidación y declarar que deberá ser practicada por la ANSES EN el plazo de ciento veinte (120) días hábiles del art. 22 de la ley 24.463.

Confirmar la sentencia en todo lo demás.

Declarar la inconstitucionalidad del art. 3 del DNU 157/2018 y, en consecuencia, imponer las costas en esta instancia a la ANSES, conforme lo establecido en el art. 68, primer párrafo, del CPCCN; aplicable de acuerdo con lo dispuesto en el art. 36 de la ley 27.423.

No regular honorarios a los letrados de la parte demandada, atento lo dispuesto por el art. 2 de la ley citada.

Tener presente la reserva del caso federal efectuada.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y bajen.

MATEO JOSÉ BUSANICHE

BEATRIZ ESTELA ARANGUREN

Fecha de firma: 16/12/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: NORA BEATRIZ SANGUINETI, SECRETARIA DE CAMARA



#3485058#439551919#20241216114551495